KURSMATERIAL · STYRELSEKÖRKORTET

Lagändringar för BRF-styrelsen

Sverige och EU förändrar spelreglerna för bostadsrättsföreningar i snabb takt. Det här materialet samlar de fem viktigaste lagändringarna och besluten från 2023 till 2027 – med konkreta åtgärder för er styrelse.

2023	2024	2024–26	2026	2027
En röst per lägenhet	Matavfall & moms	Parkering & IMD	K2 → K3	Förpackningar

DET HÄR BEHÖVER ER STYRELSE VETA

Lagändringar påverkar er oavsett om ni känner till dem eller inte. Att föreningens styrelse håller sig uppdaterad är inte bara god sed – det är en del av styrelseuppdraget. Genomgå en lagändring åt gången, stäm av med er förvaltare eller revisor vid behov, och dokumentera era åtgärder i styrelseprotokollet.

2023 En röst per lägenhet

Tryggare bostadsrätt – en röst per bostadslägenhet.

Från 1 januari 2023 gäller att varje bostadslägenhet ger exakt en röst på stämman – oavsett hur många lägenheter en person eller ett företag äger. Reformen syftar till att motverka att enstaka stora ägare dominerar föreningens beslut.

Äldre stadgar som tillät fler röster vid innehav av flera bostadslägenheter är nu överspelda av lagen (Bostadsrättslagen 9 kap. 14 §). Observera att undantag fortfarande gäller för lokaler, garage och förråd – dessa kan alltjämt ha rösträttsregler kopplade till andelstal.

Förändringen innebär att en juridisk person som äger fem lägenheter i en förening inte längre har fem röster – utan en. Det skyddar de enskilda bostadsrättshavarnas inflytande och stärker föreningsdemokratin.

ÅTGÄRD FÖR ER STYRELSE

Gå igenom era stadgar. Om de innehåller äldre rösträttsregler för bostadslägenheter – exempelvis att rösträttstal baseras på andelstal även för bostäder – uppdatera dem på kommande stämma så att de stämmer överens med lagen.

© 2025 Styrelsekörkortet

2024

Obligatorisk matavfallssortering

Lag på att alla hushåll ska sortera matavfall separat.

Sedan januari 2024 är det lag på att alla hushåll i Sverige – inklusive de i bostadsrättsföreningar – ska sortera ut matavfall separat från restavfallet. Lagkravet följer av EUs avfallsdirektiv och genomförs i Sverige via ändringar i Miljöbalken.

Föreningen ansvarar för att det finns lämpliga kärl och att de boende har en reell möjlighet att sortera rätt. Det räcker inte att informera – infrastrukturen måste finnas på plats. Kommunen ansvarar för hämtning, men föreningen ansvarar för insamlingssystemet inom fastigheten.

Påföljder för föreningen vid bristande efterlevnad kan inkludera anmärkning från kommunens tillsynsmyndighet. Kommunerna befinner sig i uppbyggnadsfas av kontrollsystem, men det är klokt att komma rätt från start.

ÅTGÄRD FÖR ER STYRELSE

Kontrollera att ni har separata kärl för matavfall och att informationen till de boende är tydlig och lättillgänglig – gärna på flerspråkig skyltning i miljörummet. Om ni saknar lösning, kontakta er renhållningsentreprenör eller kommunens miljöförvaltning.

2024–26

Moms på el, vatten & parkering

IMD, parkeringsregler – och ny prejudicerande dom om momsavdrag.

IMD – Individuell mätning och debitering: Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att individuell debitering av el, vatten eller elbilsladdning baserad på faktisk förbrukning räknas som momspliktig tjänst. Momsregistrering krävs om omsättningen överstiger 80 000 kr per år. Många föreningar har ovetandes bedrivit momspliktig verksamhet utan att vara registrerade.

Parkering: Från hösten 2026 skärps reglerna för parkeringsupplåtelser till föreningens egna medlemmar. Förändringen påverkar hur parkeringsavgifter ska hanteras skattemässigt och kan innebära ändrade hyresnivåer.

NY DOM – mål 7071-24: Högsta förvaltningsdomstolen ger SBC rätt mot Skatteverket i ett principiellt viktigt mål. Föreningar med blandad verksamhet – exempelvis lokaler som hyrs ut med moms – har rätt till större momsavdrag på gemensamma kostnader än vad Skatteverket tidigare tillåtit. Domen är prejudicerande och ny praxis gäller från och med nu. Vissa föreningar kan ha rätt till återbetalning av hundratusentals kronor för tidigare år.

ÅTGÄRD FÖR ER STYRELSE

Tre konkreta åtgärder: (1) Kartlägg om ni debiterar el eller vatten individuellt och om ni passerar 80 000 kr-gränsen – i så fall behöver ni momsregistreras. (2) Se över er parkeringssituation inför regeländringen 2026. (3) Om ni hyr ut lokaler med moms – kontakta er revisor eller förvaltare snarast för att utreda om ni kan begära återbetalning med stöd av den nya domen.

© 2025 Styrelsekörkortet

2026

Från K2 till K3

Ny redovisningsstandard med komponentavskrivning för alla BRFer.

Bokföringsnämnden har beslutat att bostadsrättsföreningar inte längre får använda det enklare regelverket K2 för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2025. Alla BRFer måste från och med räkenskapsår 2026 tillämpa K3.

Den viktigaste förändringen är komponentavskrivning. I stället för att skriva av fastigheten som en helhet delas byggnaden upp i sina beståndsdelar – tak, fasad, stammar, hissar, fönster, ventilation – och varje komponent skrivs av separat utifrån sin faktiska tekniska livslängd. Det ger en mer rättvisande bild av fastighetens verkliga skick och underhållsbehov.

Övergången innebär mer administration och kräver en detaljerad komponentförteckning redan från start. Redovisningskostnaderna kommer sannolikt att öka det första året. Å andra sidan ger K3-redovisningen föreningens medlemmar och potentiella köpare en mer ärlig bild av föreningens ekonomi – något som gynnar förtroendet för föreningen långsiktigt.

Notera: Föreningens underhållsplan bör ses över i samband med övergången. En välstrukturerad underhållsplan underlättar komponentindelningen avsevärt.

ÅTGÄRD FÖR ER STYRELSE

Kontakta er revisor eller förvaltare redan nu för att påbörja en komponentuppdelning av fastigheten. Ju längre ni väntar, desto mer arbete och kostnad i samband med övergången. Räkna med ökade redovisningskostnader det första K3-året och budgetera för det.

© 2025 Styrelsekörkortet

2027

Fastighetsnära förpackningsinsamling

Förpackningar ska samlas in vid fastigheten senast 2027.

Senast den 1 januari 2027 ska alla bostadsrättsföreningar erbjuda insamling av förpackningar – plast, papper, metall och glas – i eller i direkt anslutning till fastigheten. Kravet följer av den nationella implementeringen av EUs förpackningsdirektiv.

Vad innebär "fastighetsnära"? Det räcker inte med att de boende kan promenera till ett återvinningsstation i närheten. Insamlingen ska ske vid eller inom fastigheten – i miljörummet, i källaren eller i ett utrymme på tomten. Det ställer konkreta krav på utrymme, ventilation och tillgänglighet.

Många föreningar behöver bygga om eller utöka sina befintliga miljörum för att få plats med fler kärl. I tätbebyggda stadsmiljöer kan utrymmesbrist vara en utmaning som kräver kreativa lösningar – till exempel underjordiska behållare eller utbyggda miljöhus.

Producenter av förpackningar är skyldiga att finansiera insamlingssystemet. Det innebär att den operativa kostnaden för hämtning bärs av producenterna via Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Men kostnaden för att anpassa fastigheten bärs av föreningen.

ÅTGÄRD FÖR ER STYRELSE

Planera om ert miljörum redan nu. Inventera tillgängligt utrymme, ta in offerter, ansök om bygglov om det krävs, och budgetera för ombyggnad under 2025–2026 så att ni är klara med god marginal. Vänta inte till 2026 – bygglov tar tid.

© 2025 Styrelsekörkortet

SAMMANFATTNING

Styrelsearbetets checklista

Använd den här checklistan på nästa styrelsemöte. Bocka av vad ni redan hanterat – och prioritera resten.

2023	■	**En röst per lägenhet** Stadgarna är granskade och stämmer med nuvarande lag.
2024	■	**Matavfallssortering** Separata kärl finns och boende är informerade.
2024	■	**IMD och moms** Vi vet om vi är eller bör vara momsregistrerade för el/vatten.
2024–26	■	**Ny momsdom** Vi har stämt av med revisor om vi kan begära momsåterbetalning.
2026	■	**K2 → K3** Vi har tagit kontakt med revisor om K3-övergång och komponentindelning.
2027	■	**Förpackningsinsamling** Vi har inventerat miljörummet och vet vad som behöver byggas om.

VIKTIG PÅMINNELSE

Det juridiska ansvaret för att föreningen följer gällande lag vilar på styrelsen. Okunskapen friar inte. Kontakta alltid er förvaltare, revisor eller en BRF-specialiserad jurist när ni är osäkra – det är billigare än att rätta till misstag i efterhand.

© 2025 Styrelsekörkortet